

Convention n° : 90052885

Gare : Massongex
Commune : Massongex
Ligne n°/km : 131 / 3.150 – 3.350



CONVENTION

entre

les Chemins de fer fédéraux suisses CFF

société anonyme de droit public ayant son siège à Berne

Infrastructure
Développement du réseau, Installations et Technologie
Rue de la Gare du Triage 7
1020 Renens

(ci-après : «CFF SA»)

et

la Commune de Massongex

Place de l'Eglise 1
1869 Massongex

(ci-après : «la Commune»)

concernant la gare de Massongex

1. Situation initiale

- 1.1. Dans le cadre du projet de construction de places de stationnement pour véhicules routiers et d'abri pour vélos, de nouvelles installations d'accueil des voyageurs sont créés en gare de Massongex. La présente convention traite des installations existantes et nouvelles.

2. Objectifs et finalité de la convention

- 2.1. La présente convention a pour but de déterminer les modalités de collaboration et de financement ainsi que la répartition des droits et obligations entre CFF SA et la Commune quant à la réalisation et la conservation des ouvrages et installations faisant l'objet de la présente convention. La convention traite notamment des thèmes suivants :
- organisation et coordination entre les parties ;
 - modalités de réalisation des travaux de construction ;
 - répartition des coûts d'investissement et subséquents entre les parties ;
 - modalités d'exploitation et de conservation de l'ouvrage.
- 2.2. Les ouvrages et installations concernés par la présente convention figurent sur le plan de situation (annexe 5).

3. Éléments constitutifs de la convention et ordre de priorité

- 3.1. La convention se compose des éléments suivants :
- le présent document contractuel ;
 - les conditions générales (CG) avec les standards harmonisés pour l'ensemble du réseau (annexe 1) ;
 - la liste des conventions abrogées et des conventions restant en vigueur (annexe 2) ;
 - le récapitulatif des indemnités mutuellement dues (annexe 3) ;
 - le récapitulatif des compétences en matière de maintenance et de remise en état (annexe 4) ;
 - le plan de situation (annexe 5) ;
 - les modules comportant les réglementations spécifiques aux différents ouvrages et installations.
- 3.2. Si les dispositions des modules dérogent à la présente convention, elles prévalent sur celle-ci.

4. Forme écrite, entrée en vigueur durée, modification et démantèlement

- 4.1. La présente convention entre en vigueur à sa signature par toutes les parties. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Pour être valables, les modifications et les

compléments apportés à la présente convention doivent également revêtir la forme écrite et la signature de toutes les parties.

- 4.2. Les modules correspondant aux différents ouvrages et installations sont signés séparément. Chacun d'entre eux est conclu pour une durée spécifique adaptée à la durée d'utilisation prévue des ouvrages et installations. D'un commun accord, les parties peuvent en tout temps modifier ou supprimer les modules, voire les compléter avec d'autres modules. Pour être valable, toute modification ou complément de module requiert la forme écrite et la signature de toutes les parties. La liste des modules et des annexes doit être adaptée lors de chaque modification. Une nouvelle signature de la convention de gare n'est toutefois pas nécessaire.
- 4.3. En cas de démantèlement des ouvrages et installations ou de parties d'installations, les frais sont répartis entre les parties contractantes selon la clé de répartition utilisée pour les frais de conservation des ouvrages et installations et définie dans le module concerné. Tout autre arrangement entre les parties reste réservé.
- 4.4. Les parties reconnaissent que cette convention (y compris ses modules), ainsi que ses modifications et compléments, signés électroniquement avec une signature électronique avancée conformément à la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE) et à l'ordonnance sur la signature électronique (OSCSE), ont la même force juridique qu'une convention signée manuellement et satisfont à toutes les exigences légales en matière de forme.

5. Résiliation

- 5.1. Si de justes motifs rendent inacceptable la poursuite d'un module ou de la convention pour l'une des parties, cette dernière peut exiger la résiliation du module contractuel concerné ou de la convention avec indication des motifs et moyennant un préavis de douze mois.
- 5.2. Dans ce cas, la partie à l'origine de la résiliation indemnise l'autre partie. Le calcul de l'indemnité tient compte du profit retiré jusqu'alors et des avantages pouvant résulter de la nouvelle situation. Les coûts subséquents des investissements payés à l'avance doivent être remboursés au prorata de la durée résiduelle.

6. Règlement des différends, éléction de for et de droit

- 6.1. Dans la mesure du possible, les parties s'engagent à régler à l'amiable leurs éventuels différends qui seraient issus de la présente convention ou en relation avec celle-ci, avant de saisir les tribunaux compétents.
- 6.2. L'Office fédéral des transports est compétent pour les litiges issus de la présente convention. Subsidairement, la compétence relève du Tribunal administratif fédéral.
- 6.3. En cas de litige relevant de la compétence des tribunaux civils, le for juridique est la Ville de Berne.
- 6.4. Le droit suisse s'applique exclusivement.

7. Disposition finale

- 7.1. La présente convention est établie en deux exemplaires. La Commune de Massongex et CFF SA reçoivent chacune un exemplaire signé.

Renens, le 05.03.2026

Pour CFF SA:



Elina Leimgruber
Gestion des locataires et des partenaires
Cheffe d'équipe



Alain Schenk
Développement du réseau, Installations
et Technologie
Responsable Région Ouest

Massongex, le 11. mars 2026

Pour la Commune :



Sylviane Coquoz
Présidente



Sandra Mariétan
Secrétaire communale